

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 46/2545

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

โจทก์

นาย สมาน คำวัน

จำเลย

นาย ทัน ตากัน ผู้ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยขอ
ใช้บุคคลเป็นประกัน

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้น
ต้นให้ฎีกาได้ จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคา
ประกัน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้น
ต้นให้ฎีกาได้ จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคา
ประกัน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-อภิชาติ สุขัคคานนท์-ธาดา กษิตินนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ